

1502599-92.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2240591/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 20030808 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

4234/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2240591 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502599-92.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2240591/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 20030808 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

4234/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2240591 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

4234/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MATHEUS CARDOSO ADÃO

Data da Audiência:

27/01/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 27/01/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1502599-92.2021.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) LUCAS MATHEUS CARDOSO ADÃO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. ANTONIO BANDEIRA NETO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. Davis Glaício Quinelato. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas testemunhas comuns (Claudemir Aparecido Bassi e Maxwell Roberto Almeida Domingues, policiais militares) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado.

Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. LUCAS MATHEUS CARDOSO ADÃO, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 02/09/2021, por volta das 21:59 horas, na rua Nelson Martinez, nº 158, Conjunto Residencial Anuar Pachá, neste município e Comarca, trazia consigo, para fins de venda a terceiros, os entorpecentes melhor descritos na denúncia (17 eppendorf's de "cocaína" e 20 de "crack", e 10 porções de "maconha"), os quais causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$175,00, em dinheiro. Policiais militares patrulhavam em local conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que ali avistaram o acusado e o encontraram de posse de dez pinos plásticos de cocaína" e dez de "crack" e seis porções de "maconha", além da quantia de R\$175,00, em dinheiro. Nesse momento, a irmã do acusado, Elisangela de Gouveia Luiz, ali compareceu e informou que ele estava permanecendo na residência dela, motivo pelo qual os agentes da lei para lá se dirigiram e localizaram mais sete pinos plásticos de "cocaína" e dez de "crack". No momento da prisão, o acusado confessou, informalmente, que estava praticando a mercancia ilícita na ocasião. O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, já que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme se vê na decisão de págs. 91/93. O acusado foi citado e notificado e apresentou a defesa prévia de págs. 140/143. A denúncia foi recebida em 02/12/2021 (págs. 145/147). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa requer a absolvição, alegando, em síntese, insuficiência de provas e que o acusado era mero usuário de drogas. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 12 e dos laudos periciais de págs. 14/16 e 106/108, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria, também é certa, incontroversa. Na fase policial (pág. 06), o acusado negou a prática delitiva, alegando que não tinha drogas em seu poder no local em que estava e que era mero usuário de drogas; admitiu que as drogas encontradas na casa de sua irmã eram suas, porém destinadas a seu próprio consumo. Em juízo, continuou negando a prática da infração penal, alegando que não tinha drogas em seu poder no momento inicial de sua prisão. Era usuário de drogas na ocasião e tinha em sua posse (na casa de sua irmã) porções de "crack", "cocaína" e "maconha", todos destinadas a seu próprio consumo; o dinheiro encontrado em sua posse era resultante da venda de um aparelho de celular que seu pai lhe deu de presente. Trocou o referido aparelho celular com um outro mais antigo e ainda recebeu determinada quantia em dinheiro no negócio; não vendia drogas; não conhecia os policiais. A negativa de autoria, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação, uma vez que os policiais militares Claudemir Aparecido Bassi e Maxwell Roberto Almeida Domingues, ouvidos nesta data, disseram, de forma coerente e harmônica, ter encontrado o acusado, em local conhecido como ponto de venda de drogas, de posse de pinos plásticos de "cocaína" e "crack", porções de "maconha" e da quantia em dinheiro descrita na denúncia; a irmã do acusado ali compareceu naquele momento e informou que ele estava ficando na residência dela; ela autorizou a entrada dos policiais no imóvel residencial, no qual foram encontradas mais porções de "crack" e "cocaína", no caso as descritas na denúncia; o acusado confessou, informalmente, que estava vendendo drogas na ocasião; o policial Maxwell disse que o acusado aparentava uso de drogas. Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma seguida, que o acusado estava praticando a mercancia ilícita na ocasião, tendo em vista que, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, foi encontrado de posse de inúmeras porções de "crack" e "maconha", prontas para venda, e suficientes, portanto, para fornecimento a inúmeras pessoas, e dinheiro (indicativo de que várias porções da substância ilícita já haviam sido

vendidas, conclusão possível diante das circunstâncias dos autos); além disso, o acusado ainda armazenava mais porções de “cocaína” e “crack” na casa de sua irmã, também prontas para venda e, desse modo, suficientes para o fenecimento várias pessoas. A atitude do acusado é típica de quem pratica mercancia ilícita e as diligências, da forma como se deram, demonstram que as drogas apreendidas eram destinadas ao comércio ilícito. Cometeu o acusado, assim, o delito que lhe foi imputado na inicial acusatória. A negativa de autoria, por outro lado, permaneceu isolada nos autos e, portanto, não merece acolhimento. O fato de o acusado também ser usuário de substâncias entorpecentes (alegação contida no interrogatório judicial), não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado. Confira-se: “Traficante viciado. Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF, 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF, 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS, 154:141; TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; STF, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: ‘Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...’ (grifo nosso)” (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo: Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21). Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual. Quanto à força probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha. Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou: “Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10:138). “Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT, 668:275). As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas, criminosas, de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se prontificam a servir como testemunhas aos agentes do Estado. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, levando-se em conta os péssimos antecedentes criminais do acusado (processos nºs 0029936-50.2007.8.26.0576, 0046355-48.2007.8.26.0576 e 0049821-50.2007.8.26.0576 – págs. 42/44), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/5. Em se tratando de agente de péssimos antecedentes, adequado o aumento de 1/5 nesta fase. Nesse sentido: “FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Escalada e concurso de agentes. Autoria e materialidade delitivas comprovadas, sobretudo pela confissão, corroborada por outros elementos seguros de prova. Qualificadoras bem caracterizadas. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas corretamente acrescidas de um quinto em razão dos péssimos antecedentes e do reconhecimento de uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável. Na fase seguinte, penas que devem ser majoradas de um quinto, e não de um terço, diante da compensação parcial da agravante da múltipla reincidência com

a atenuante da confissão espontânea. Inocorrência de arrependimento posterior. Regime fechado inalterado. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos em razão dos maus antecedentes e da múltipla reincidência. Apelo parcialmente provido para redução das penas” (TJSP; Apelação Criminal 0000515-45.2016.8.26.0270; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento:

20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020). Na segunda fase, levando-se em conta que o acusado apresenta mais de um processo apto a gerar reincidência (processos nºs 150115-73.2018.8.26.0576, 0023615-86.2013.8.26.0576 e 1500772-60.2020.8.26.0559 - págs. 41/42 e 44/45, não usados para gerar maus antecedentes na fase anterior), aumento a pena em mais 1/5 (um quinto), para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa. Na situação, existindo mais de uma condenação apta a gerar reincidência, justifica-se o aumento de 1/5 na segunda fase de dosimetria da pena, conforme já decidido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em V. Acórdão cuja ementa é a seguinte: "1-) Apelação criminal. Roubo majorado. Parcial provimento do recurso defensivo para reduzir a pena-base ao mínimo e elevar, pela dupla reincidência, 1/5 a pena. 2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente. 3-) Pena modificada. Na primeira fase, a pena-base deve retornar ao piso, porque as condenações por roubo, embora demonstrem personalidade desajustada, já foram consideradas na etapa seguinte da dosagem. Na segunda fase, deve ser acrescida de apenas 1/5, pela dupla reincidência. Na terceira fase, foi aumentada em 1/3, pela causa de aumento do concurso de pessoas. Total: seis (6) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa. 4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência e inquestionável periculosidade do apelante, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 5-) O recorrente está preso" (TJSP; Apelação Criminal 0000045-53.2020.8.26.0050; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020). Tratando-se de agente de péssimos antecedentes e multirreincidente, incabível a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei. Torno definitiva a pena, pois, na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação, definitiva a pena em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira - interrogatório judicial). O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista tratar-se de agente de péssimos antecedentes e multirreincidente, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado LUCAS MATHEUS CARDOSO ADÃO, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há sentido para que agora, já com sentença condenatória em primeira instância, seja beneficiado pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar mencionados na decisão de págs. 91/93. Já houve autorização para destruição das drogas (pag. 93). Decreto a perda, em favor da União, de todo o valor apreendido nos autos. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado ao FUNAD. Também com o trânsito em julgado, oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Quanto ao celular apreendido, trata-se de bem de fácil aquisição nos dias atuais, por ser de baixo valor, razão pela qual não se justifica a realização de leilão visando a alienação. Os custos com leilão, com certeza, superariam eventual valor de venda do bem, motivo pelo qual fica autorizada, com o trânsito em julgado, a destruição. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória. Sentença publicada em audiência, saem os

presentes intimados. Comunique-se. Na sequência, o acusado e seu Defensor manifestaram interesse em recorrer da presente sentença, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: recebo o recurso de apelação interposto. Saem o acusado e seu Defensor intimados para apresentação das razões de apelação, no prazo legal, iniciando-se o prazo a partir 28/01/2022. Aguarde-se eventual trânsito em julgado com relação ao órgão ministerial. Saem os presentes intimados. O acusado, seu Defensor e o Dr. Promotor de Justiça concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.